

Spett.le
DUE GI SRL
VIA PIAVE 44/46
25030 CASTREZZATO(BS)

Gentile cliente, riscontriamo la vostra proposta di locazione finanziaria rif. 510E45/572, che di seguito riportiamo integralmente e che vi inviamo da noi controfirmata per accettazione.

Il sottoscritto richiedente, in seguito più brevemente **"Utilizzatore"**, chiede di stipulare un contratto di locazione finanziaria alle condizioni particolari e generali di seguito previste. La presente proposta è irrevocabile per 90 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione (ai sensi dell'art. 1329 del c.c.).

CONDIZIONI PARTICOLARI

RICHIEDENTE (cognome, nome o ragione sociale):		DUE GI SRL	
PARTITA IVA:	03147590172	CODICE FISCALE:	03147590172
		TELEFONO (fisso):	0307040439
SEDE LEGALE (indirizzo, cap, città, provincia):		VIA PIAVE 44/46, 25030 CASTREZZATO (BS)	
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE :		VIA PIAVE 44/46 25030 CASTREZZATO (BS)	
(eventuale sede amministrativa se diversa da sede legale)			
E-mail:	UFFICIO@GRUPPOGUERRINI.COM	PEC:	GRUPPOGUERRINI@PEC.IT

OGGETTO DEL CONTRATTO (descrizione del bene oggetto di locazione, marca modello, numero di telaio/matricola):

ISUZU M21 GENERATION2 CAB. CABINATO 1898 CC ALLESTITO CON PIATTAFORMA AEREA SOCAGE FORSTE 18T A BRACCIO TELESCOPICO

NUOVO/USATO	NUMERO DI TELAIO	NUMERO DI TARGA
N	JAANLR87HM7104200	
FORNITORE (ragione sociale e indirizzo completo):		PREZZO
SAVIS S.R.L., CORSO PIEMONTE 51 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)		30.000,00

ALLESTIMENTO		NUOVO/USATO
PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA SOGAGE A BRACCIO TELESCOPICO MODELLO FORSTE 18T SPEED CON		

FORNITORE (ragione sociale e indirizzo completo):	PREZZO
SAVIS S.R.L., CORSO PIEMONTE 51 10099 SAN MAURO TORINESE (TO)	40.000,00

PREZZO TOTALE DI ACQUISTO AL NETTO DI I.V.A. (Euro)	IPT	TOTALE
70.000,00	0,00	70.000,00

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO (tutti gli importi specificati sono al netto di I.V.A. ove dovuta)

DURATA: 60 mesi decorrenti dalla data di decorrenza del contratto come definita nell'art. 2 delle condizioni generali.

VALORE RESIDUO: (1%) pari a Euro 700,00

CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA: 78.840,17 Euro suddiviso come segue: un canone pari a 7.000,00 Euro, a titolo di anticipo da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del contratto; 59 canoni mensili pari a 1.217,63 Euro ciascuno, da corrispondersi il primo giorno di ciascun mese a partire dal primo giorno del mese successivo alla decorrenza del contratto, così come definito nell'art. 2 delle condizioni generali.

ALTRI ONERI:

Spese di apertura e perfezionamento della pratica (da corrispondersi unitamente al primo canone di locazione): **300,00 Euro.**

Spese di chiusura contratto: **150,00** Euro da corrispondersi assieme al valore residuo.

Rimborso spese d'incasso: **4,00** Euro per ogni incasso.

Tasso Leasing: 5,89% Tipo Tasso: Fisso

Comunicazioni periodiche alla clientela : inviate in modalità elettronica e gratuite

AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA

Coordinate bancarie del conto da addebitare:		IBAN	CTR	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO		
Banca: BANCA VALSABBINA S.C.P.A. Agenzia: ADRO-VIA VITTIME DELLE		T 3 8 W 0 5 1 1 6 5 3 9 9 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1							
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)		BCC Rent&Lease S.p.A.: IT890010000006543201005						c/c n° 000800023676	
Sottoscrittore del modulo		Intestatario del conto (solo se diverso dal sottoscrittore)							
Nome e Cognome SERAFINO GUERRINI		Anagrafica							
Indirizzo VIA PIAVE 42		DUE GI SRL							
Località 25030 - CASTREZZATO(BS)									
Codice fiscale G R R S F N 5 0 A 2 2 B 3 9 4 B		Cod. fiscale / Part. IVA 0 3 1 4 7 5 9 0 1 7 2							

Il sottoscritto debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa e la Banca presso la quale è aperto il c/c identificato dall'IBAN sopra riportato ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto: eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

/ / Il sottoscrittore (timbro e firma):

COPIA PER IL CLIENTE

CONDIZIONI GENERALI

Premessa

- BCC Rent&Lease (di seguito "Concedente") è una Società finanziaria che opera nella locazione finanziaria.
- Per locazione finanziaria si intende il contratto regolamentato nei commi da 136 a 140 dell'art. 1 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
- Il richiedente (di seguito "Utilizzatore"), in relazione alle proprie esigenze, ha individuato i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria ed il Fornitore, concordando con quest'ultimo il prezzo, i termini e le modalità di consegna.
- L'Utilizzatore, peraltro, in ragione delle caratteristiche particolari del mercato di riferimento, è ben consapevole del fatto che il Fornitore potrebbe pretendere dal Concedente il pagamento del prezzo del bene ancor prima della sua immatricolazione e dunque consegna al medesimo Utilizzatore.
- Il Concedente ha valutato la situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica dell'Utilizzatore, quale risulta dalle dichiarazioni fatte e dagli elementi forniti dallo stesso, e si è reso disponibile ad acquistare i beni indicati ed a concederli in locazione finanziaria.
- L'Utilizzatore dichiara di assumersi fin dalla data odierna il rischio che il fornitore non rispetti gli obblighi della fornitura garantendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c. e i rischi di perdita totale o parziale dei beni, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo. In nessun caso il concedente sarà responsabile per tali rischi.

ART. 1 - Oggetto del contratto - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Concedente, dietro pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, cede in locazione finanziaria all'Utilizzatore che accetta, i beni indicati nelle Condizioni Particolari, di cui le presenti Condizioni Generali di Locazione Finanziaria costituiscono parte necessaria ed essenziale.

ART. 2 - Accettazione della proposta, consegna e decorrenza della locazione - Il Concedente manifesterà l'accettazione della proposta comunicandola per iscritto all'Utilizzatore richiedente e in ogni caso effettuando il relativo pagamento al Fornitore. A tale proposito l'Utilizzatore autorizza sin d'ora il Concedente a pagare il prezzo di acquisto del Bene al Fornitore medesimo prima della immatricolazione (e quindi prima della consegna) dello stesso, ove così richiesto dal Fornitore, sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo.

La decorrenza del contratto inizierà dal momento in cui è stato effettuato il pagamento del prezzo al Fornitore, o altrimenti, ove precedente, con la ricezione da parte del Concedente dell'originale del verbale di consegna del bene.

La consegna del bene sarà fatta direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore, anche mediante comunicazione di messa a disposizione del medesimo. Le spese e i rischi relativi alla consegna e/o al trasporto del bene sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore e il Fornitore dovranno sottoscrivere apposito verbale, con il quale attesteranno: (i) l'avvenuta consegna, (ii) la verifica del corretto funzionamento del bene e della sua idoneità all'utilizzo, (iii) il corretto funzionamento delle misure di sicurezza, (iv) la completa conformità alla normativa di riferimento vigente, alla marcatura CE ed alla eventuale certificazione antinfortunistica o di omologazione di accompagnamento nonché alle norme sulla circolazione e sulla utilizzazione. È fatto divieto all'Utilizzatore di accettare la consegna di beni non rispondenti alle normative sopra indicate.

Se l'utilizzatore rifiuta senza giustificato motivo di ricevere in consegna i beni, si applicherà la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14.

ART. 3 - Immatricolazione - Documenti di circolazione - Licenze - Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della Legge 80/05 e 91, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e di ogni altra disposizione vigente in materia di immatricolazione degli autoveicoli, l'Utilizzatore si obbliga, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, a:

- a. immatricolare ed iscrivere il veicolo nei pubblici registri automobilistici a nome del Concedente, quale proprietario dell'autoveicolo, con l'indicazione dell'Utilizzatore sui documenti di

circolazione;

b. ottenere tempestivamente l'idonea e completa documentazione e tutte le autorizzazioni o licenze e altro previsto dalla Legge e dai regolamenti per l'uso, la gestione e l'esercizio dei beni;

c. svolgere a propria cura e spese le pratiche per gli eventuali collaudi, rinnovi di autorizzazione e licenze e per ogni variazione documentale, inviando immediatamente al Concedente copia dei documenti regolarizzati;

d. conservare tutti i documenti di circolazione, i certificati e i contrassegni previsti dalla legge sull'assicurazione, le licenze, concessioni, le ricevute dei pagamenti ed ogni altro documento che dovrà accompagnare i beni durante la loro circolazione ed uso. Con riguardo ai documenti di circolazione, si obbliga inoltre a fornirne tempestivamente copia al Concedente.

Il Concedente conferisce mandato all'Utilizzatore affinché espleti, in suo nome e conto, anche attraverso la sottoscrizione della modulistica necessaria (i.e. dichiarazioni sostitutive), quanto necessario ai sensi di legge per l'immatricolazione/intestazione e la prima iscrizione/intestazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria a nome del Concedente medesimo quale proprietario del veicolo e con l'indicazione dell'Utilizzatore sul documento di circolazione. Pertanto, trattandosi di attività svolta dall'Utilizzatore nel proprio interesse, esso Utilizzatore assume l'obbligo di provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità alla predetta immatricolazione ed iscrizione del veicolo.

ART. 4 - Corrispettivo - Modalità di pagamento - Oneri di Prelocazione - Il corrispettivo della locazione finanziaria è pattuito e fissato come indicato nelle Condizioni particolari e dovrà essere versato alle scadenze ivi individuate, con pari valuta. E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Concedente al rimborso di tutte le somme non pagate dall'Utilizzatore o anticipate per conto di quest'ultimo e conosciute anche dopo la scadenza o la risoluzione anticipata della locazione finanziaria. Ove il Concedente sia tenuto a versare al Fornitore anticipazioni anche parziali del prezzo di acquisto del bene oggetto del presente contratto, l'Utilizzatore è tenuto a versare trimestralmente al concedente oneri di pre-locazione sino alla decorrenza del contratto calcolati sulla base delle esposizioni via via generate dai sopradetti pagamenti, al lordo delle imposte, applicando il tasso indicato nelle Condizioni Particolari.

ART. 5 - Interessi di mora - In caso di ritardo o di mancato pagamento anche di un solo canone o di altro importo comunque dovuto ai sensi del presente contratto, incluse le spese e gli oneri relativi al recupero dei crediti insoluti, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora e ferma restando la facoltà del Concedente di risolvere il contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo Art. 14, dovrà corrispondere interessi di mora nella misura del tasso che risulterà il minore tra (i) il tasso leasing vigente al momento della stipula del contratto, aumentato di 4,00 (Quattro/00) punti e (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P. e all'art. 2, punto 4, L.108/1996 vigente alla data di conclusione del presente contratto o, se inferiore, il tasso soglia tempo per tempo vigente nel periodo della mora. Il Concedente potrà imputare i pagamenti al debito più antico e, nell'ordine, prima agli interessi di mora, poi alle spese e al capitale, anche in presenza di indicazioni diverse da parte dell'Utilizzatore.

ART. 6 - Spese, imposte e tasse - L'Utilizzatore riconosce che con l'acquisto dei beni richiesti in locazione finanziaria il Concedente ha adempiuto alla sua obbligazione e che il corrispettivo, di cui al precedente art. 4, remunera detto adempimento. Ogni ulteriore attività richiesta dall'Utilizzatore al Concedente non rientra nel citato corrispettivo. L'utilizzatore accetta a suo carico, ora per allora, i correlativi maggiori oneri. L'Utilizzatore sarà tenuto inoltre a corrispondere al Concedente i rimborsi spese forfetari di seguito elencati (oltre ad IVA):

- € 100,00 per gestione adempimenti assicurativi nel caso di sinistri per assicurazione non in convenzione (eventuale);
- € 15,00 oltre spese vive ove sostenute per ogni invio di copie fatture, dichiarazioni, atti notori, estratti conto e qualunque altra

comunicazione richiesta dalla clientela, oltre che per ogni sollecito riferito a documentazione di immatricolazione, tasse di possesso o documentazione assicurativa dovuta da parte dell'utilizzatore e non pervenuta nei tempi e nei modi previsti;

- € 30,00 oltre spese vive ove sostenute per gestione di eventi riferiti ai veicoli oggetto del contratto (contravvenzioni, deleghe a condurre, variazioni di immatricolazione, tasse di proprietà non corrisposte etc.);
- € 30,00 per ogni richiesta di calcolo relativo a ipotesi di riscatto anticipato;
- € 150,00 per ogni subentro o variazione contrattuale, ove accettati dalla Concedente;
- € 30,00 per ogni variazione anagrafica (modifica del conto corrente di appoggio dei mezzi di incasso, dell'indirizzo e/o dei dati anagrafici, etc.);
- € 100,00 (oltre spese postali) per le spese di gestione straordinaria assicurativa in caso di assicurazione non in convenzione per verifica corrispondenza alle specifiche garanzie concordate e/o per gestione attivazione polizza d'ufficio;

- spese di recupero del credito effettuato presso l'Utilizzatore, anche a mezzo di recuperatori esterni, sino ad importo massimo pari al 12% del credito vantato (canoni, accessori ed interessi moratori), e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Ogni spesa, imposta o tassa dovuta in forza del presente contratto o del bene che ne forma oggetto, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto od indiretto, continuativo od "una tantum", al momento non quantificabili sono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore che si obbliga a rimborsare il Concedente qualora le abbia anticipate. Per tali oneri, l'Utilizzatore è responsabile per gli eventuali ritardi od omissioni di pagamento.

Con particolare riferimento alla tassa di proprietà automobilistica (qui di seguito "bollo auto"), è posto a carico dell'Utilizzatore il costo e l'onere del relativo pagamento, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis della L. 99/2009, così come modificato dall'art. 10, comma 7, del D.L. 113/2016. Parimenti, l'Utilizzatore è tenuto al pagamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (qui di seguito c.d. "superbollo"), qualora prevista sulla base della potenza del veicolo. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Utilizzatore conferisce al Concedente espresso mandato irrevocabile per il pagamento, in suo nome e per suo conto, del bollo auto e del superbollo nei casi in cui sia previsto. Detto mandato deve intendersi valido ed efficace per tutta la durata del presente contratto e/o di sue eventuali cessioni o variazioni. Al riguardo l'Utilizzatore accetta sin da ora che il pagamento del bollo auto e dell'eventuale superbollo sarà effettuato da agenzia di fiducia del Concedente e pertanto autorizza espressamente il Concedente medesimo alla trasmissione a detta agenzia dei propri dati. A fronte di ogni pagamento del bollo auto e dell'eventuale superbollo, il Concedente provvederà a riaddebitare all'Utilizzatore l'importo pagato oltre ad una commissione di Euro 10 oltre IVA a titolo di corrispettivo per il pagamento effettuato.

ART. 7 - Obblighi dell'Utilizzatore ed uso del bene - L'Utilizzatore si obbliga:

- a custodire ed usare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle prescrizioni del fabbricante e delle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni;
- a osservare tutte le norme sulla circolazione stradale;
- a non affidare il bene a terzi, ad eccezione dei familiari e dei propri dipendenti, purché regolarmente abilitati alla guida e all'utilizzazione, di età pari o superiore ai 25 anni e muniti di adeguata esperienza nell'utilizzo del bene;
- a curarne la conservazione e a servirsene per l'uso proprio, con espressa esclusione di partecipazione a competizioni o gare, e senza apportare modifiche, innovazioni, addizioni o migliorie di qualunque genere che non siano state autorizzate dal Concedente;
- a non utilizzare i beni in paesi extra UE salvo brevi periodi e previa estensione delle coperture assicurative a quanto previsto come minimo negli stessi paesi ed acquisizione della prescritta delega a condurre rilasciata dal Concedente a spese dell'Utilizzatore;
- a comunicare tempestivamente al Concedente ogni variazione del proprio domicilio, sede o residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, modifica della propria forma sociale o di ogni altro dato indicato nelle Condizioni Particolari, nonché ogni variazione nella

titolarità dell'impresa, anche ai fini degli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio.

Si conviene fra le parti che il consenso del Concedente alla messa in circolazione del bene è condizionato alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile prevista dalla Legge e alla presenza ed esposizione del regolare contrassegno assicurativo.

ART. 8 - Manutenzione ordinaria e straordinaria - L'Utilizzatore si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, nonché a provvedere a tutte le riparazioni e sostituzioni che per qualsiasi motivo si dovessero rendere necessarie per mantenerlo in buono stato. L'Utilizzatore si obbliga altresì a sottoporre, a sua cura e spese, il bene alle eventuali revisioni periodiche che dovessero scadere nel corso del presente contratto, nonché ad ogni intervento o assistenza tecnica che si rendessero necessari o che fossero richiesti dal Fabbricante, dal Fornitore o dal Concedente, anche nell'ipotesi di danneggiamenti o deterioramenti eccedenti l'uso normale verificatisi senza sua colpa, presso officine autorizzate dal Fabbricante.

ART. 9 - Esonero da responsabilità del Concedente - Legittimazione ad agire dell'Utilizzatore - Inadempimento del Fornitore - L'Utilizzatore esonera espressamente il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal godimento ed utilizzo del bene e lo manleva da ogni richiesta e/o pretesa di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare per qualsiasi motivo, ivi compreso il caso fortuito e/o forza maggiore, impegnandosi a risarcirlo, anche oltre i limiti dell'eventuale copertura assicurativa, per ogni pregiudizio, danno o spesa che possano derivargli.

L'Utilizzatore garantisce inoltre il Concedente per l'esatto adempimento del Fornitore ai sensi dell'art. 1381 c.c. e riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Concedente per l'inadempimento del Fornitore, ovvero a titolo non esaustivo, per: (i) la mancata o ritardata consegna dei beni; (ii) le eventuali difformità; (iii) la mancata omologazione; (iv) i vizi palesi ed occulti; (v) i difetti di funzionamento; (vi) l'inidoneità o il mancato rendimento dei beni.

Nei casi sopra indicati, l'utilizzatore rinuncia fin da ora a chiedere la risoluzione del contratto, la diminuzione o sospensione del corrispettivo, il risarcimento danni e/o indennità e a rinunciare a qualunque altra rivendicazione nei confronti del concedente, anche se i beni non siano stati utilizzati per qualsivoglia ragione.

Il Concedente peraltro si obbliga a concordare con il Fornitore che le garanzie derivanti dalla compravendita siano estese anche all'Utilizzatore, che sarà legittimato, anche quale mandatario nel proprio interesse (in rem propriam), alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c.. Ove ciò non si rendesse possibile, le garanzie saranno attivate dal Concedente, su richiesta scritta dell'Utilizzatore, in nome proprio, ma a cura, rischio e spese dell'Utilizzatore medesimo.

Nel caso in cui il bene non venga messo a disposizione per fatto accidentale, fatto del Fornitore o dei terzi: (i) ove il Concedente abbia già corrisposto, in tutto o in parte, il prezzo di acquisto al Fornitore, il Contratto si risolverà di diritto e si applicherà quanto previsto al successivo art. 15; (ii) ove invece il Concedente non sia obbligato a corrispondere alcun prezzo al Fornitore, l'Utilizzatore è comunque tenuto al pagamento delle spese e al risarcimento di ogni eventuale danno subito dal Concedente.

ART. 10 - Divieto di sublocazione e cessione del contratto - E' vietata all'Utilizzatore la cessione del contratto di locazione finanziaria a qualsiasi titolo, anche in caso di conferimento o cessione o affitto di azienda, senza il previo consenso scritto del concedente. L'Utilizzatore si obbliga inoltre a non alienare, sublocare, cedere in comodato, dare in garanzia il bene e comunque ad impedire da parte dei terzi la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, pigni, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo. A tal fine l'Utilizzatore dovrà immediatamente informare il Concedente, con lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, di ogni atto o fatto che comunque possa pregiudicare il suo diritto di proprietà e si obbliga, inoltre, in caso di urgenza, a proporre ogni azione ed eccezione anche in sede giudiziaria, a proprie spese e nell'interesse del Concedente.

Ai sensi dell'art. 1407 c.c. l'Utilizzatore consente preventivamente che

il Concedente possa in qualsiasi momento cedere il presente contratto ovvero in tutto o in parte i diritti che gli derivano dal medesimo.

ART. 11 - Assicurazione e Sinistri - L'Utilizzatore è tenuto ad assicurare il veicolo presso primaria Compagnia assicurativa autorizzata ad operare in Italia, con polizze aventi scadenza almeno 30 giorni successivi alla scadenza del presente contratto e comunque sino alla restituzione dei beni o al trasferimento della relativa proprietà, riferite ai seguenti rischi:

a) responsabilità civile verso terzi da circolazione ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 193 del Codice della Strada: massimali unici previsti dalla Legge di tempo in tempo vigente;

b) Furto e incendio in Italia e all'Estero per l'intero valore del veicolo per il primo anno di locazione finanziaria. Per gli anni successivi l'Utilizzatore avrà facoltà di adeguare il valore della relativa polizza assicurativa alla valutazione riportata da Quattroruote o altra rivista specializzata nel mese di scadenza della polizza assicurativa.

Le polizze dovranno contenere clausola di vincolo a favore della Concedente, ferma restando comunque la responsabilità dell'Utilizzatore per la parte dei rischi non coperta e non indennizzata anche per effetto di rivalsa della Compagnia assicuratrice. Il Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, trattare con la Compagnia assicuratrice anche in nome e per conto dell'utilizzatore, transigere, nominare periti, firmare quietanze ed incassare indennizzi senza che la propria attività possa costituire titolo di responsabilità nei confronti dell'utilizzatore.

Copia completa delle polizze e delle relative appendici di vincolo devono essere trasmesse al Concedente, entro 7 giorni dalla loro stipula e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla decorrenza del contratto di locazione finanziaria.

Successivamente, ad ogni scadenza delle polizze (anche infrannuale), l'Utilizzatore dovrà inviare copia delle quietanze di rinnovo e, se sostituite, copie delle nuove polizze.

Se i beni risultano scoperti di assicurazione o non vengono pagati i premi, o se l'Utilizzatore non consegna le polizze e i relativi allegati nei termini stabiliti al comma precedente, ovvero in caso di non corrispondenza delle polizze alle specifiche garanzie sopra richieste, il Concedente potrà provvedervi a propria cura, ma a spese dell'Utilizzatore, che dovrà rimborsarle al Concedente entro cinque giorni dalla richiesta, nell'ammontare quietanzato dalla Compagnia assicuratrice, insieme al rimborso spese gestione straordinaria assicurazione fissato in Euro 100, più le spese postali e I.V.A.. In tale caso, l'Utilizzatore avrà l'obbligo di verificare la congruità delle assicurazioni stipulate e avrà diritto di richiederne l'ampliamento a sue spese.

Qualora venisse accertata la circolazione del veicolo su strada privo di copertura assicurativa RCA e dunque la violazione dell'art. 193 comma 1 del Codice della Strada e venisse, per l'effetto, notificata una sanzione amministrativa in capo alla Concedente, quest'ultima si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto e di addebitare all'Utilizzatore una somma pari alla sanzione comminata.

In deroga a quanto sopra, l'Utilizzatore potrà richiedere di aderire alla convenzione assicurativa intrattenuta dal Concedente con primaria Compagnia, sottoscrivendo apposita richiesta. In tal caso è riconosciuta facoltà al Concedente, ferme comunque le garanzie offerte, di sostituire in pendenza di rapporto la Compagnia convenzionata, addebitando gli eventuali maggiori oneri all'Utilizzatore, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere da tale rapporto assicurativo, entro quindici giorni dalla comunicazione di variazione, previa in ogni caso la copertura diretta.

In caso di sinistro l'Utilizzatore deve darne tempestiva e contemporanea comunicazione al Concedente e alla Compagnia di assicurazione nei termini e con le modalità indicati in polizza e, se dovuto, denunciare lo stesso alle autorità competenti. In tali casi l'Utilizzatore deve inviare copia delle denunce al Concedente. Se il bene va totalmente perduto, la locazione si risolve di diritto e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere al Concedente entro il primo giorno del mese successivo all'evento tutte le somme dovute in forza del presente contratto maturate sino alla data della risoluzione oltre alla somma pari all'ammontare dei canoni a scadere in linea capitale e del valore residuo indicato nelle Condizioni Particolari. Se il bene

subisce una distruzione parziale od un deterioramento che ne compromette il suo uso normale, l'Utilizzatore, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1584 c.c., non può ridurre o sospendere il pagamento del canone periodico ed è tenuto alla riparazione del bene stesso al fine di ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all'omologazione o alla dichiarazione di conformità antinfortunistica. L'indennizzo assicurativo liquidato per gli eventi di cui sopra direttamente al Concedente dalla Compagnia di assicurazione sarà versato all'Utilizzatore solo se questi abbia provveduto all'integrale riparazione del bene, nel caso di distruzione parziale e/o deterioramento dello stesso, e sia comunque in regola con il pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Concedente; in caso contrario, l'indennizzo sarà incassato dal Concedente a compensazione di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Utilizzatore. L'esistenza della copertura assicurativa non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle responsabilità a carico dell'Utilizzatore, come previsto nel contratto di locazione finanziaria.

ART. 12 - Scadenza del contratto - Riscatto o restituzione - Giunto il contratto alla scadenza pattuita, l'Utilizzatore avrà facoltà, purché abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, di:

a) acquistare i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovino, senza alcuna garanzia da parte del Concedente, corrispondendo in unica soluzione, entro e non oltre la data di scadenza del contratto, un importo pari a quello indicato nelle condizioni particolari come valore residuo oltre imposte. Al riguardo l'Utilizzatore accetta che il passaggio di proprietà sarà effettuato a mezzo di Agenzia di fiducia del Concedente, senza alcuna garanzia di quest'ultimo, con spese interamente a carico dell'Utilizzatore sulla base delle tariffe in vigore dell'Agenzia, come risultanti da regolare fattura emessa dal Concedente;

b) ovvero di restituire, a propria cura e spese, il bene al Concedente secondo quanto previsto nel successivo art. 13.

L'Utilizzatore dovrà comunque comunicare per iscritto al Concedente, a pena di decadenza, non oltre 35 gg antecedenti la scadenza del contratto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio delle facoltà sopraindicate.

Qualora l'Utilizzatore non comunichi entro il termine suddetto le proprie determinazioni, ovvero non provveda al pagamento del prezzo di riscatto del bene nei termini indicati, ferma restando la facoltà del concedente di provvedere al ritiro forzoso del veicolo e - ove non reperito - a presentare querela per appropriazione indebita ai sensi dell' art. 646 c.p., l'Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere, per ogni giorno di ritardo rispetto al momento previsto di riconsegna, un'indennità pari al rateo giornaliero del canone di locazione finanziaria periodico riportato nelle condizioni particolari, salvo ulteriori spese vive sostenute dal locatore per aggiornamento dei documenti di circolazione.

ART. 13 - Riconsegna dei beni - Nei casi in cui l'Utilizzatore non eserciti la facoltà di acquisto di cui al precedente articolo, dovrà riconsegnare i beni, completi di ogni accessorio, variante od allestimento, nonché di tutte le copie delle relative chiavi in dotazione entro il giorno di scadenza della locazione finanziaria presso la sede amministrativa di BCC Rent&Lease S.p.A. o in altro luogo dal Concedente diversamente comunicato.

Il bene dovrà essere restituito in buono stato, funzionamento e conservazione, salvo il normale deterioramento dovuto all' uso diligente del buon padre di famiglia.

L'utilizzatore si obbliga contestualmente alla restituzione del bene a:

i) firmare un verbale redatto da incaricato del Concedente in cui si fa constatare lo stato d'uso del bene e il relativo chilometraggio;

ii) pagare gli eventuali danni riscontrati sul bene e/o l'eventuale deprezzamento dello stesso in caso di sinistri o danneggiamenti rilevanti a fini del suo valore. In caso di disaccordo sull'ammontare di tali danni o deprezzamento, lo stesso sarà risarcito secondo i valori definiti dal Fabbricante o della sua organizzazione di assistenza. I miglioramenti e le eventuali addizioni saranno acquisiti dal Concedente senza riconoscimento di alcuna indennità all'Utilizzatore.

iii) pagare, nel caso in cui il valore dell'opzione finale di acquisto sia superiore al 10% del prezzo originale del bene, e ove il chilometraggio riscontrato ecceda di oltre il 20% la percorrenza media chilometrica rilevata per la durata del contratto dalla rivista EUROTAX

(o in mancanza da altro soggetto specializzato equivalente), un'indennità pari alla eventuale maggior svalutazione rispetto al valore residuo concordato in contratto, indicata nella stessa fonte.

ART. 14 - Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione - Il mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore di n. 4 (quattro) canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente, potrà dare luogo alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria ai sensi dell'art.1456 c.c.. Potrà altresì dare luogo alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 c.c.. l'inadempimento dell'Utilizzatore anche di una sola delle obbligazioni contenute negli articoli di seguito elencati, in considerazione del valore agli stessi attribuito: art. 2 (Accettazione della proposta, consegna e decorrenza della locazione), art. 3 (Immatricolazione - Documenti di circolazione - Licenze), art. 7 (Obblighi dell' Utilizzatore ed uso del bene), art. 8 (Manutenzione ordinaria e straordinaria), art. 9 (Esonero da responsabilità del Concedente - Legittimazione ad agire dell'Utilizzatore - Inadempimento del Fornitore), art. 10 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto), art. 11 (Assicurazione e sinistri).

Il Concedente avrà, inoltre, la facoltà di dichiarare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., se si verifica anche uno solo dei seguenti casi:

- diminuzione delle garanzie patrimoniali offerte dall'Utilizzatore o delle garanzie collaterali all'operazione di locazione finanziaria, ovvero diminuzione del patrimonio dell'Utilizzatore in modo tale che risulti compromessa la sua capacità di adempiere le proprie obbligazioni o che comporti un serio pregiudizio alle ragioni di credito del Concedente;
- mancata rispondenza alla realtà delle situazioni, dei dati e dei conti dall'Utilizzatore prospettati con riferimento sia allo stesso sia ai garanti o ai rispettivi soci;
- assoggettamento dell'Utilizzatore o dei garanti a procedure esecutive o conservative anche di natura extragiudiziale, liquidatorie, comportanti il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni con modalità diverse da quelle usuali, quali, a solo titolo esemplificativo, il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni ai creditori o la liquidazione volontaria;
- modifiche sostanziali della sua situazione giuridica, patrimoniale o finanziaria rispetto a quella rappresentata in sede di inoltro della richiesta di locazione, ivi inclusa la chiusura della partita IVA;
- emergere o venire a conoscenza da parte del Concedente di circostanze di fatto o di diritto che, se conosciute prima, avrebbero impedito la concessione della locazione finanziaria o indotto la concedente a non stipularla.

La risoluzione sarà fatta valere mediante spedizione da parte del Concedente di una lettera raccomandata A/R indirizzata al domicilio eletto dall'Utilizzatore in contratto, o a mezzo posta elettronica certificata, contenente la contestazione dell'inadempimento e la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva. La risoluzione decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'invio della raccomandata A/R o del messaggio tramite posta elettronica certificata (PEC) da parte del Concedente. Il Concedente avrà comunque la facoltà di avvalersi della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. Se la risoluzione della locazione finanziaria interviene dopo la decorrenza contrattuale, l'Utilizzatore dovrà restituire il bene secondo quanto indicato al precedente art. 13, comma 1, 2 e 3 i), e pagare immediatamente i corrispettivi periodici insoluti maturati fino alla data della risoluzione maggiorati degli interessi di mora maturati su canoni tardivamente pagati nonché ogni spesa, onere o tributo che il Concedente abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questi dovuto in forza del presente contratto e una penale di risoluzione pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo indicato nelle condizioni particolari, fermo restando che il Concedente non potrà mai pretendere attraverso la penale più di quanto avrebbe ottenuto se il contratto avesse avuto esecuzione sino alla scadenza naturale. In caso di mancata restituzione del bene nel luogo e nel termine indicato dal Concedente, fermo il diritto di questi ad agire per la sua immediata restituzione, l'Utilizzatore dovrà corrispondere l'indennità prevista all'art. 12, ultimo comma. In caso invece di restituzione del bene, il Concedente, previa stima se necessaria, provvederà a venderlo e/o

ricollocarlo, ed il ricavato verrà corrisposto all'Utilizzatore dedotta la somma pari all'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del prezzo di opzione, le spese, anche legali, anticipate per il recupero del bene, per la sua stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti o frazione di essi ancora insoluti, gli interessi di mora maturati su canoni insoluti e/o tardivamente pagati, la penale di risoluzione, nonché ogni spesa, onere, tributo, corrispettivo o indennità dovuti al Concedente in forza del presente contratto e/o per effetto della sua risoluzione, incluse le spese, anche legali, già anticipate per il recupero del credito scaduto. Al Concedente spetterà viceversa la differenza tra quanto dovuto dall'Utilizzatore a norma del periodo precedente e quanto ricavato dalla vendita o altra ricollocazione del bene se inferiore.

ART. 15 - Risoluzione per caso fortuito, forza maggiore o inadempimento del fornitore - Garanzia ai sensi dell'art. 1381 c.c.

- Il Concedente potrà risolvere di pieno diritto la locazione finanziaria anche se la consegna dei beni non avviene secondo le modalità e nei termini pattuiti con il Fornitore ovvero se la consegna risulta impossibile per qualsiasi ragione, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, purché non imputabile al Concedente ovvero il Fornitore è inadempiente alle obbligazioni assunte con la compravendita del bene e questa sia stata pertanto risolta dal Concedente, anche su invito dell'Utilizzatore, o in seguito ad accertamento giudiziario. L'Utilizzatore, avendo prestato garanzia per l'adempimento del Fornitore ai sensi dell'art. 1381 c.c., sarà tenuto a rimborsare al concedente tutte le somme già corrisposte al Fornitore e tutte le spese sostenute per perfezionamento e la risoluzione contrattuali maggiorate di un tasso pari al Tasso Leasing indicato nelle Condizioni Particolari calcolato dalla data dei versamenti, al netto dei canoni periodici eventualmente già pagati dall'Utilizzatore; il concedente si obbliga a retrocedere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene ovvero riscosso in restituzione dal fornitore.

ART. 16 - Elezione di domicilio - Ai fini del presente atto l'Utilizzatore elegge il domicilio presso la sede ed all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati nelle Condizioni Particolari, restando inteso che ogni comunicazione indirizzata all'uno o all'altro dei domicilia eletti, in assenza di una comunicazione di variazione, si avrà per ricevuta a tutti gli effetti anche qualora torni al concedente per compiuta giacenza o irreperibilità o rifiuto dell'utilizzatore o mancata consegna. L'Utilizzatore dichiara inoltre di aver riscontrato esattamente indicato il suo codice fiscale e partita I.V.A..

ART. 17 - Reclami - Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie - Controversie e Foro Competente - Per contestare un comportamento o un'omissione di BCC Rent&Lease il Cliente può presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola all'Ufficio Reclami di BCC Rent&Lease stesso, in Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficio.reclami@bccrentlease.bcc.it oppure all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) reclami@pec.bccrentlease.bcc.it. BCC Rent&Lease deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta di BCC Rent&Lease ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dallo stesso può rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici di BCC Rent&Lease o sul sito www.bccrentlease.it nella sezione "Reclami".

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla società. In alternativa ovvero se il cliente non è soddisfatto della risposta della Società sul reclamo o della decisione dell'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, il Cliente può rivolgersi ad un organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, il Cliente prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve essersi rivolto all'ABF o ad altro organismo di mediazione. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per

ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, in deroga alle disposizioni processuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

_____ li _____



L'Utilizzatore

(timbro e firma per esteso)

L'Utilizzatore dichiara di avere letto ed acquisito piena conoscenza delle Condizioni Particolari e Generali della locazione che precedono e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di contratto: ART. 7 Obblighi dell'Utilizzatore ed uso del bene - ; ART. 8 Manutenzione ordinaria e straordinaria - ; ART. 9 Esonero da responsabilità del Concedente - Legittimazione ad agire dell'Utilizzatore - Inadempimento del Fornitore - ; ART. 10 Divieto di sublocazione e cessione del contratto - ; ART. 14 Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione - ; ART. 15 Risoluzione per caso fortuito, forza maggiore o inadempimento del fornitore - Garanzia ai sensi dell'art. 1381 c.c. - ; ART. 17 Reclami - Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie - Controversie e Foro Competente - L'Utilizzatore dichiara altresì di avere copia del presente contratto.

_____ li _____



L'Utilizzatore

(timbro e firma per esteso)

Per accettazione BCC Rent&Lease S.p.A., un Procuratore
